Ordinacions i reglaments

Decret

Decret de data 22-11-2019 d'aprovació del Reglament intern de funcionament de la comissió de la mútua dels empleats del Comú d'Encamp.

Exposició de motius

Vist l'article 77 apartat 3 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 3 de desembre del 2002, modificada successivament el 5 de novembre del 2003, el 16 de gener del 2007, el 14 de gener del 2009, el 28 de juliol del 2010, el 28 de febrer del 2011, el 10 de novembre del 2011 i el 28 d'octubre del 2016, el Consell de Comú d'Encamp, en la sessió del 7 de juliol del 2011, va aprovar l'Ordinació de la mútua dels empleats del Comú d'Encamp.

Vist que en aplicació de l'article 16 de l'Ordinació de la mútua dels empleats del Comú d'Encamp, la Junta de Govern del 22 de gener del 2018 va acordar el nomenament i la composició dels membres de la Comissió de la Mútua dels empleats del Comú d'Encamp.

Vist que la participació de tots els agents implicats en la gestió dels recursos humans de l'Administració comunal és indispensable per enfortir les relacions existents i aquesta Comissió ha de permetre dialogar i consensuar tots els aspectes de regulació necessaris de la mútua.

Vist que l'article 14.2 de l'Ordinació de la mútua dels empleats del Comú d'Encamp disposa que la Comissió de la MutCe aprova el seu reglament de funcionament intern.

Per tot l'exposat el Comú d'Encamp en la sessió ordinària de data 21 de novembre del 2019, decreta:

Article únic
Que s'aprovi el Reglament intern de funcionament de la comissió de la mútua dels empleats del Comú d'Encamp, que entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Reglament intern de funcionament de la comissió de la mútua dels empleats del Comú d'Encamp

Article 1. *Àmbit d'aplicació*
1. La Comissió de la mútua dels empleats del Comú d'Encamp és un òrgan encarregat de reglamentar la mútua dels empleats, així com de portar la gestió dels comptes de la mútua i assegurar-ne l'equilibri econòmic i financer i el model de gestió.

2. Els acords de la comissió han de ser aprovats, en els termes previstos en la reglamentació de la pròpia mútua.

3. La Comissió de la mútua dels empleats informa el Comú d'Encamp, amb caràcter no vinculant, en altres matèries relacionades amb la Mútua dels empleats.

Article 2. *Funcions*
Les funcions principals de la Comissió de la mútua dels empleats són:

a) La Comissió de la mútua dels empleats ha d'elevar al Comú d'Encamp una proposta de reglamentació de la mútua sota els principis de transparència, eficàcia, solidaritat i equilibri econòmic i financer.

Dipòsit legal: AND.2-2015

b) Proposar al Comú d'Encamp la modificació de l'Ordinació de la Mútua dels empleats del Comú d'Encamp i d'aquest reglament.

c) Elevar al Comú d'Encamp amb caràcter vinculant, propostes d'acord sobre els drets i obligacions dels mutualistes, les seves cotitzacions i les prestacions corresponents i el model de gestió, per ser aprovades en els termes que prevegi la reglamentació de la mútua.

d) Analitzar trimestralment les dades de la situació dels comptes de la mútua i de les baixes dels empleats del Comú d'Encamp.

e) Vetllar per l'equilibri econòmic i financer de la Mútua dels empleats i controlar que no hi hagi dèficit entre les aportacions dels mutualistes i les despeses generades.

f) Ha de posar a disposició dels mutualistes, després de cada exercici (any natural) una memòria que com a mínim ha d'informar els punts següents:
-Situació econòmica-financera de la MutCe.
- Estadístiques i dades de cobertures socials i incapacitats laborals (baixes mèdiques).
- Balanç social de la Comissió de MutCe i projectes de futur.

La informació econòmica anirà acompanyada d'una nota explicita dels Auditors del Comú i/o fiscalitzada per la Intervenció Comunal.

g) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per la legislació vigent.

Article 3. *Composició*
1. La Comissió de la mútua dels empleats es compon per:

a) Un representant del Consell de Comú, designat per la Junta de Govern.

b) Un empleat representant de l'àrea jurídica del Comú, designat per la Junta de Govern.

c) Un empleat representant de l'àrea econòmica i financera del Comú, designat per la Junta de Govern.

d) Un empleat representant del Departament de Recursos Humans del Comú, designat per la Junta de Govern.

e) Els 4 representants dels empleats elegits d'entre el personal a qui és d'aplicació l'Ordinació de la Mútua dels empleats del Comú d'Encamp, tal i com es defineix a l'article 2 d'aquesta.

2. La comissió nomena un secretari. En cas que no sigui membre de la comissió no tindrà dret de vot.

3. La composició de la Comissió de la mútua dels empleats es fa publica a tots els empleats.

4. La durada dels càrrecs és de tres anys comptats a partir de la data del nomenament. Al final del mandat de tres anys el Departament de Recursos Humans convoca les eleccions, d'acord amb el procediment establert en l'article 4 del present Reglament.

5.- En cas de cessament voluntari, el representant del Consell de Comú o el Departament de Recursos Humans nomena un membre substitut en el termini màxim de 5 dies hàbils. El suplent ocuparà el càrrec per la mateixa durada que resti al titular.

Article 4. *Elecció dels membres*
L'elecció dels membres de la Comissió de la mútua ha de respectar el procediment següent:

1. Els representants dels empleats del Comú d'Encamp són elegits per sufragi.

a. El Departament de Recursos Humans organitza i convoca eleccions amb una antelació mínima de 5 dies naturals i màxima de 5 dies hàbils. La durada del procés electoral no podrà ser superior a 12 dies naturals.

b. Cada candidatura constarà d'un titular i un suplent.

Dipòsit legal: AND.2-2015

c. Tots els funcionaris i treballadors públics de caràcter indefinit del Comú d'Encamp poden presentar la seva candidatura durant els tres dies hàbils que segueixen la convocatòria davant del Departament de Recursos Humans.

d. Tots els funcionaris i treballadors públics de caràcter indefinit poden exercir el seu dret de vot, per l'elecció del representants dels empleats del Comú d'Encamp.

e. Resulten escollits els candidats que obtenen més vots favorables.

Article 5. *Funcions del president*

1. La pròpia Comissió de la mútua d'empleats elegeix el seu president d'entre els representants quedant-ne exclosos els representants designats per la Junta de Govern.

2. El president és el màxim representant de la Comissió i disposa d'un vot diriment en cas d'empat.

3. El president garanteix el funcionament de la comissió, s'assegura que tots els seus membres el respectin i que siguin coneixedors dels temes objecte de discussió.

4. El president convoca les reunions, estableix els ordres del dia i signa les actes de les reunions.

Article 6. *Assistència a les reunions*

1. Els membres de la comissió han d'assistir a les reunions convocades.

2. Els membres analitzen les dades i la informació necessària per emetre informes raonats. En cas necessari poden convocar a persones que per raó de la seva experiència poden aportar informació necessària i rellevant per a la Comissió.

3. Tots els membres poden efectuar propostes i suggeriments en relació amb la Mútua dels empleats.

4. Els membres participen en les deliberacions de la comissió i exerceixen el dret de vot.

5. Els membres han de realitzar les tasques que els siguin encomanades des de la comissió.

Article 7. *Funcions del secretari*

1. El secretari de la Comissió de la mútua dels empleats redacta les actes de la Comissió de la mútua dels empleats, on han de constar els acords adoptats i les votacions emeses.

2. El secretari organitza les reunions de la comissió i tramet les convocatòries a tots els membres, juntament amb la documentació sobre les matèries previstes en l'ordre del dia.

3. El secretari redacta els informes de la Comissió i es responsabilitza del seu arxiu i realitza les tasques administratives corresponents.

Article 8. *Tipus de sessions*

1. La Comissió de la mútua dels empleats es reuneix en sessió ordinària com a mínim cada tres mesos, a iniciativa del president o de la majoria simple dels membres. En qualsevol cas, la comissió s'ha de reunir tantes vegades com es reveli necessari.

2. La comissió a més, es pot reunir en sessió extraordinària a petició del president o de la majoria simple dels membres.

3. També poden assistir a les reunions de la Comissió de la mútua, amb veu però sense vot, alts càrrecs del Comú d'Encamp, comandaments, tècnics, assessors i representants de les associacions o organitzacions dels empleats del Comú d'Encamp, prèviament convocats, quan es tractin assumptes relacionats amb el seu àmbit.

4. La convocatòria de les reunions de la comissió es tramita amb una antelació mínima de set dies naturals per les sessions ordinàries i de 48 hores per a les sessions extraordinàries. La convocatòria ha d'adjuntar la documentació, indicar l'ordre del dia, l'hora i el lloc de la reunió.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 9. *Ordre del dia*
1. L'ordre del dia de les sessions ordinàries de la Comissió de la mútua dels empleats ha de contenir el projecte d'acta de la darrera sessió i els temes que determini el president per ser tractats en la reunió convocada.

2. Sense perjudici d'això, tots els membres de la Comissió de la mútua poden proposar al president la inclusió de qualsevol altre tema en l'ordre del dia, amb una antelació de 48 hores únicament a les sessions ordinàries.

Article 10. *Constitució de la comissió*
1. La Comissió de la mútua s'entén constituïda vàlidament quan hi són presents com a mínim, el president -que hi ha d'assistir obligatòriament- i altres cinc dels membres que la componen. En cas que la manca d'assistència repetida dels membres a la comissió n'impossibiliti el seu degut funcionament, el president o un mínim de tres dels membres n'informen el Comú d'Encamp, als efectes que s'adoptin les mesures escaients.

2. Els acords s'adopten per majoria simple dels vots emesos.

3. S'admet la delegació de vot. Els membres de la Comissió es poden fer representar en les reunions d'aquest òrgan únicament per un altre membre de la Comissió. La representació s'ha de conferir per escrit i especialment per a cada reunió de la Comissió.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 22 de novembre del 2019

Jordi Torres Arauz
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015